

المملكة المغربية

الحمد لله وحده

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بتاريخ : 2025/12/10

إن الغرفة التجارية الهيئة الأولى بمحكمة النقض
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين : شركة الرافي كابيتال أنفست شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني
الكائن مقرها الاجتماعي بشارع عبد الكريم الخطابي الدار البيضاء
ينوب عنها الأستاذ محمد أيت الحسن المحامي بهيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع أمام
محكمة النقض.

الطالب

وبين : 1 فاطمة الرافي

2 نورة بونقيت

3 كمال بونقيت

4 مارية بونقيت

5 سميرة بونقيت

6 لبنى بونقيت

7 جواد بونقيت

الكائنين بكاليفورنيا 01 طريق مكة 8300 كلم الدار البيضاء
تنوب عنهم الشركة المدنية المهنية للمحاماة بسمات والعراقي بهيئة الدار البيضاء
والمقبولتان للترافع أمام محكمة النقض

المطلوبين

رقم الملف : 2025/1/3/1558
رقم القرار : 1/845

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 يونيو 2025 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد أيت الحسن الرامي إلى نقض القرار رقم 7379 الصادر بتاريخ 2023/12/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2023/8202/2826 وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2025/09/18 من طرف المطلوبون بواسطة نائبهم الشركة المدنية المهنية للمحاماة بسمات والعراقي والرامية إلى التصريح أساسا إلى عدم قبول طلب النقض واحتياطيا رفضه.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2025/11/19.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2025/12/10.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بحماني والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة سهام لخضر تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بأخر الجلسة. وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة الراعي كابيطال أنفست تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالبيضاء عرضت فيه أن المدعى عليهم ربطوا بها الاتصال عن طريق نورة بونقيت بخصوص إيجاد مشتر لعقارهم المسمى "بونقيت" موضوع الرسم العقاري عدد 47/38137 الكائن بإقليم النواصر جماعة بوسكورة وكان ذلك في بداية شهر ماي 2021. وأن هذه الأخيرة كانت على تواصل مستمر بالممثل القانوني للمدعية ومدته بورقة المعلومات الخاصة بالعقار والصادرة عن الوكالة الحضرية. والمدعية وتلبية لطلب المدعى عليهم عثرت على مشتر لشراء العقار، وبعد عدة لقاءات واجتماعات وزيارات ميدانية تم إبرام عقد البيع بتاريخ 17 ماي 2022. والمدعية طالبت الطرف البائع بتمكينها من أجرة السمسرة لكن بدون جدوى. والمدعية ولإثبات تكليفها من الطرف المدعى عليه قامت بإجراء معاينة بواسطة المفوض القضائي عبد الرحمان هروال الذي أنجز محضرا ثم من خلاله تفريغ الرسائل النصية والصوتية التي توصل بها ممثلها القانوني والتي تؤكد تكليف البائعين لها من أجل إيجاد مشتر. كما أن المدعية أنجزت محضر معاينة من طرف نفس المفوض. القضائي بخصوص المراسلات عبر البريد الإلكتروني والتي تؤكد هي الأخرى واقعة التكليف وتشير إلى بعض الاجتماعات التي تم عقدها التي أشرفت عليها المدعية. كما أن المدعية تدلي

رقم الملف : 2025/1/3/1558
رقم القرار : 1/845

ب ع

2

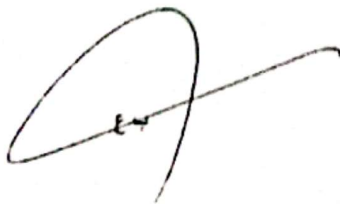
بإشهادات صادرة عن محسن نجمي وحسن تزيث وحنان بونفيت ثبتت التكاليف ملتزمة الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم لها واجب السمسرة بمبلغ 9.687.500,00 درهم على أساس النسبة المتفق عليها والمحددة في 2,5 في المائة من ثمن البيع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإحبار في الأقصى وتحميلهم الصائر.

وبناء على إدلاء المدعى عليهم بمذكرة جوابية ترمي إلى رفض الطلب، وبعد التعقيب والرد على التعقيب قضت المحكمة التجارية برفض الطلب. وبعد جواب المستأنف عليها، أمرت المحكمة تمهيداً بإجراء بحث بمقتضى القرار التمهيدي عدد 934 الصادر بتاريخ 2023/10/25. وبعد إجراء البحث والتعقيب عليه، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم الابتدائي بمقتضى قرارها المطلوب نقض.

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تدعى الطالبة القرار المطعون فيه بخرق حقوق الدفاع ذلك أنها أدلت بإشهادين كتابيين صادرين عن السمسار الذي توسط للمشتري والمدير التجاري لهذه الأخيرة. هادين الإشهادين اللذين يؤكدان واقعة التكاليف التي تلقتها الطالبة من أجل إيجاد مشتر للعقار وكون الطالبة هي من عرفت المشتري بالطرف البائع وقدمت المعلومات بخصوص الصفقة التي تمت بين الطرفين. وخرق حقوق الدفاع بتجلى في كون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أغفلت مضمون الإشهادين ولم تستجب لطلب استدعائهم "الشهود" والإدلاء بشهادتهم أمامها رغم أهمية ذلك وكونه حاسماً في توضيح موقف كل طرف. كما أن المحكمة ضربت عرض الحائط عن المبادئ الأساسية التي تحكم المعاملات التجارية لاسيما مبدأ حرية الإثبات وتناقضت في تحليلها بين إقرار المبدأ المذكور واعتماد عدم وجود عقد مكتوب في إصدار قرارها كما أنها قلبت مفهوم القرينة كوسيلة إثبات كما عرفها الفصل 449 من قانون الالتزامات والعقود. كما خرقت حق الدفاع عندما رفضت الاستجابة لطلب استدعاء الشهود المدلى بإشهادات كتابية عنهم رغم تقديمه بصفة نظامية ورغم كون الشاهدين من بين من حضروا وقائع الملف من بدايته. مما يكون معه القرار المطعون فيه مستوجباً للنقض.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليلها "إنه لئن كان عقد السمسرة من العقود التي نظمها المشرع في مدونة التجارة وكون المادة التجارية تخضع لحرية الإثبات كقاعدة عامة، ويجوز معه إثبات عقد السمسرة بجميع وسائل الإثبات المقررة قانوناً، فإن طبيعة عقد السمسرة تفرض إثباته بوسائل إثبات واضحة والتي تستخلص منها المحكمة بشكل مباشر وجود هذا العقد أو التكاليف، باعتبار أنه إذا كان يحق للمحكمة استخلاص القرائن من وقائع مجهولة استناداً للفصل 449



رقم الملف : 2025/1/3/1558
رقم القرار : 1/845

من ق. ل. ع، فإنه ليس لها أن تقبل إلا القرائن القوية الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينها استنادا للفصل 454 من ذات القانون، وأن الملف يبقى خاليا مما يفيد عقد السمرة، وأمام عدم ثبوت ذلك وعدم وقوف المحكمة سواء من خلال معطيات الملف أو من خلال إجراءات تحقيق الدعوى التي سلكتها على أن المستأنف عليهم كلفوا المستأنفة بالبحث عن مشتر لعقارهم....." التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة اعتبرت أن عقد السمرة يخضع لحرية الإثبات المبدأ الذي يسمح للأطراف بإثباته بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش طلب الطالبة الرامي إلى الاستماع إلى الشاهدين محسن نجمي وحسن تزنت أو ترده بمقبول مما تكون معه قد خرقت مبدأ حرية الإثبات وتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة للبت فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد بجماني مقررا ومحمد رمزي ومحمد كرام ومحمد الصغير أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام لخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي

كاتب الضبط

المستشار المقرر

الرئيس

نسخة منقصة
نسخة مشهود بمطابقتها للأصل
لتوقيعات الرئيس والمستشارين
و كاتب الضبط . عن رئيس

نوال الفراهي